



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

0007313-94.2018.8.14.0008

REQUERENTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA, ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S.A

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES E LOGISTICA DE CARGAS SECAS SINTRACARPA

SENTENÇA

Trata-se de Interdito Proibitório com Pedido de Medida Liminar c/c Perdas e Danos, ajuizado por Alunorte Alumina do Norte do Brasil S/A e Albrás – Alumínio Brasileiro S/A, em face do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transportes e Logística de Cargas Secas Sintracarpa.

Narra a inicial que no dia 14/06/2018, às 13h13, as autoras foram informadas de que o Sr. Emanuel Pereira Gatinho, do sindicato réu, e mais quatro pessoas, também membros do sindicato, obstruíram o acesso de entrada e saída dos graneleiros e veículos industriais das autoras, como medida para pressionar suposta renovação de contrato com uma empresa terceirizada que presta serviço para as requerentes.

Afirmam que a área obstruída é pertencente a segunda autora, ALBRAS, que fica ao lado da primeira autora, ALUNORTE, e que serve para armazenamento de matéria-prima, bem como também serve aos caminhões durante desembarque e embarque das operações da ALUNORTE. Assim, as autoras alegam que o bloqueio realizado pelo sindicato réu impediu o transporte de matéria-prima utilizada na

atividade empresarial das autoras, ocasionando grandes prejuízos.

Declaram as autoras que não possuem relação com o contrato firmado entre o réu e terceiro, o qual supostamente se pretende renovar. Informam, ainda, que, no mesmo dia, por volta de 15h30, o réu realizou o desbloqueio da área, mas deixando o aviso de que, caso as negociações com a outra empresa não evoluíssem, realizariam novo bloqueio no dia 19/06/2018. Desta forma, alega o autor que está sofrendo a ameaça de restrição indevida, do uso e gozo da área, na qual exerce a posse mansa e pacífica há anos.

Ao final, as autoras requereram o deferimento da medida liminar no sentido de impedir a violação de direito, até que se cumpra a diligência de mediação entre as partes, bem como a condenação do requerido em perdas e danos pelo prejuízo sofrido em razão do bloqueio e eventual prejuízo futuro.

A decisão de id. 57257039 - Pág. 1 deferiu parcialmente a liminar pleiteada para que o requerido se abstenha de invadir a propriedade ou, caso invada, se retire do local de imediato e, ainda, se abstenha de praticar qualquer bloqueio no empreendimento das autoras.

Agravo de Instrumento juntado pelo réu no id. 57257044 - Pág. 1.

Contestação no id. 57257049 - Pág. 1.

As partes foram intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir, contudo, apenas o autor requereu, na manifestação de id. 64151669, o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Fundamento e decido.

Versa a presente demanda sobre pedido de proteção possessória tendo em vista alegação de ameaça de turbação da posse e atividades empresariais dos autores pelo movimento trabalhista do requerido.

Alegam, em síntese, as autoras que os membros do sindicato requerido obstruíram o acesso dos funcionários e veículos das empresas autoras com a finalidade de pressionar suposta renovação de contrato, impedindo, desta forma, o regular exercício da atividade empresarial das requerentes. Informam, ainda, que no mesmo dia, o bloqueio foi finalizado, mas sob a ameaça de renovação, caso as negociações trabalhistas não evoluíssem.

Em sede de contestação, o requerido alegou, preliminarmente,

incompetência absoluta do juízo, por entender ser competência da justiça do trabalho, tendo em vista que a alegada turbação decorreu do movimento dos trabalhadores. Alegou, dentre outras teses, a perda do objeto, em razão da manifestação ter durado apenas cerca de duas horas e não ter ocorrido qualquer ocupação da propriedade dos requerentes, bem como não ter havido ameaça à posse ou propriedade dos autos após o encerramento do movimento.

Analizando a demanda, as alegações das partes, bem como o entendimento jurisprudencial pátrio, **rejeito a preliminar de incompetência absoluta**, tendo em vista que não verifico nos autos a existência de movimento grevista que enseje a aplicação da súmula vinculante 23, a qual dispõe que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada”. Nos autos, as partes informam que a manifestação ocorreu por apenas duas horas e com vistas a renovação do contrato das autoras com empresa terceirizada, não havendo indícios de renovação das manifestações trabalhistas ou de novas ameaças.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA- DIREITO DE GREVE NÃO DISCUTIDO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. - Em se tratando de ação de interdito proibitório que tem como fundamento fático a ameaça e a turbação do direito de posse do estabelecimento da recorrida, o livre acesso às suas instalações e garantia de continuidade de suas atividades empresariais, **não há como se decretar a incompetência da Justiça Estadual Comum para conhecimento e julgamento da presente ação possessória, uma vez que não se discute matéria que envolva o direito de greve, assim como qualquer outro direito trabalhista** - Para a concessão da proteção possessória discutida na espécie basta a demonstração de fundado temor quanto à concretização de moléstia à posse - Restando comprovado, por meio de fatos concretos e dos quais emerja, objetivamente, risco de consumação da lesão temida, a manutenção da tutela deferida na origem é medida que se impõe -

Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10000212307318001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

No mérito, acerca da ação de interdito proibitório, dispõe o Código de Processo civil:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Assim, cabe à parte autora demonstrar os requisitos essenciais para a proteção da sua posse, quais sejam, que o autor tenha a posse do bem, que haja a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e que haja o justo receio de que tal ameaça se configure.

Pelo conjunto probatório contido nos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a procedência da ação de interdito proibitório, sobretudo, pela ausência de comprovação da existência de ameaça de esbulho ou turbação por parte do requerido e do justo receio de que a ameaça se concretize, considerando, ainda, que a manifestação durou aproximadamente duas horas e não há informações sobre a sua renovação.

É exatamente esse o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme se observa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. *INTERDITO PROIBITÓRIO*. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de *interdito proibitório* formulado pela parte autora, ora apelante, em razão da ausência de comprovação de ameaça à posse exercida sobre o imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: se a parte apelante demonstrou o justo receio de turbação ou esbulho para obtenção da tutela possessória pretendida.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 567 do CPC, o *interdito proibitório* exige a comprovação de justo receio de turbação ou esbulho iminente na posse.

4. A parte autora não conseguiu demonstrar, nos autos, a existência de ameaça concreta à posse exercida, não preenchendo os requisitos legais para a concessão da proteção possessória.

5. Precedentes deste Tribunal corroboram a necessidade de comprovação inequívoca do justo receio para deferimento do *interdito proibitório*.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "O *interdito proibitório* exige demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, sendo insuficientes alegações genéricas ou conjecturais."

(Apelação Cível - 0003965-68.2018.8.14.0008. Data do Julgamento: 28/11/2024. Des.: Constantino Augusto Guerreiro)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório formulado pela autora, ora apelante, alegando posse mansa e pacífica de imóvel desde

1986, bem como o pedido contraposto de reintegração de posse formulado pelo réu, que sustentou tratar-se de comodato, sem transferência formal de titularidade. Sentença que entendeu ausentes os requisitos de turbação ou esbulho e constatou que a controvérsia versa sobre propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a autora possui direito à proteção possessória contra alegada ameaça pelo requerido; e (ii) se o réu tem direito à reintegração de posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interdito proibitório exige demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, o que não foi comprovado pela autora, visto que as alterações cadastrais e de titularidade do imóvel nos registros administrativos não configuram ameaça concreta à posse.

4. O pedido contraposto de reintegração de posse também é improcedente, pois o réu não comprovou posse anterior ou esbulho praticado pela autora, sendo insuficiente a alegação de comodato para o deferimento da reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "O interdito proibitório exige demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, e não se presta a resolver controvérsias de propriedade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804429-56.2020.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/11/2024)

Ademais, entende a doutrina que o que autoriza a ação possessória é o ato efetivamente capaz de causar ameaça de violação da posse. Assim, "não é qualquer receio que constitui ameaça suscetível de ser tutelada por meio da ação de interdito proibitório", sendo necessário que "o ato, objetivamente considerado,

demonstre aptidão para provocar o justo receio de dano iminente à posse”.
(Gonçalves, 2024, p.326)

Não é o caso dos autos, tendo em vista que não se comprovou que as manifestações tenham violado, sobremaneira, a posse dos autores ou, ainda, que tenha havido ameaça de atos que viessem a esbulhar os requerentes de sua posse. Há, como prova da ameaça, apenas a alegação dos autores.

Em relação ao pedido de perdas e danos, entendo pela improcedência do pedido, ante a ausência de comprovação dos prejuízos suportados pela autora. Sabe-se que a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO HIPOTÉTICO. 1. Por perdas e danos entende-se o equivalente ao prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento da obrigação. 2. As perdas e danos podem ser representadas tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais, de maneira que, nestes últimos, ainda podem fracionar-se em danos emergentes e lucros cessantes. 3. O dano material deve ser real e efetivo, não havendo se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil brasileiro. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 00514031320178090090 JANDAIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Jandaia - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, os pressupostos fundamentais para a concessão do interdito proibitório não se demonstram presentes na demanda em análise, bem como não há comprovação nos autos de danos sofridos pelas autoras, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe, tendo em vista que as requerentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, I do CPC.

Ante o exposto, revogo a medida liminar concedida e **JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS**, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Intimem-se as partes.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal e, sendo o caso, remetam-se os autos à instância superior.

Na ocorrência do trânsito em julgado, archive-se os autos.

Cumpra-se

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/notificação/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias.

Barcarena/PA, data da assinatura digital.

TALITA DANIELLE FIALHO MESSIAS DOS SANTOS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
(assinado eletronicamente)